

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9500/2542

นาย ประกาศ ดำรงศรี
นาย สุรวัฒน์ สืบแสง กับพวก

โจทก์
จำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 6, มาตรา 264

คำโต้แย้งของโจทก์ที่กล่าวอ้างว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นั้น เป็นคำสั่งที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในการดำเนินคดีของโจทก์ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 26, 27, 28, 233 และ 249 นั้น มิใช่เป็นคำโต้แย้งว่า ตัวบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ศาลยุติธรรมจะใช้บังคับแก่คดีขัดต่อรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 6 บัญญัติไว้คำร้องของโจทก์จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 264 วรรคหนึ่ง แม้อำนาจในการสั่งรับหรือไม่รับคำโต้แย้งของกลุ่มความตามมาตรา 264 วรรคหนึ่ง ไว้พิจารณา จะเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 264 วรรคสอง แต่อำนาจในการวินิจฉัยว่า คำโต้แย้งของกลุ่มความเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 264 วรรคหนึ่ง มิใช่ว่าโจทก์มีคำโต้แย้งอย่างไรแล้ว ศาลยุติธรรมจะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเสมอไป

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 5 ถึงข้อ 14 และข้อ 30 พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 40, 42 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 267, 268, 269, 59, 83, 86, 90 และ 91 ริบและทำลายตราประทับและงบลูกประจำปี 2533 ของบริษัทจำเลยที่ 2 ริบและทำลายเอกสารในครอบครองของเจ้าพนักงานกรมทะเบียนการค้าที่เกิดจากการใช้ตราประทับดังกล่าวอันเป็นเอกสารเท็จและเอกสารปลอม

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งให้นัดไต่สวนมูลฟ้อง ให้โจทก์นำส่งหมายนัดและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยทั้งห้าทราบภายใน 7 วัน ถ้าไม่มีผู้รับและไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งห้ามีภูมิลำเนาแห่งอื่น ให้ปิดหมาย และหากส่งไม่ได้ ให้โจทก์แถลงภายใน 7 วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าทิ้งฟ้อง

ก่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง ศาลชั้นต้นได้ออกหมายเรียกตามคำร้องของโจทก์ถึงบริษัทอโศก พร็อบเพอร์ตี จำกัด ให้ส่งเอกสารตามบัญชีพยานโจทก์ ฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม 2541 อันดับที่ 13, 17 และ 20 บริษัทดังกล่าวมีหนังสือแจ้งศาลชั้นต้นว่าไม่สามารถส่งเอกสารตามหมายเรียกบางฉบับได้ เนื่องจากไม่สามารถค้นหาเอกสารดังกล่าวให้ได้ โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายเรียกกรรมการผู้จัดการบริษัทดังกล่าวมาไต่สวน

ต่อมาวันที่ 8 ธันวาคม 2541 ซึ่งเป็นวันนัดไต่สวนมูลฟ้องศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าการส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ไม่ชอบ เนื่องจากตามรายงานการส่งหมายให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ปรากฏว่าบ้านที่ไปส่งนั้นปิดประตู และไม่ได้ความว่าจำเลยดังกล่าวอาศัยอยู่บ้านดังกล่าว ส่วนจำเลยที่ 2 นั้นปรากฏว่า ผู้ที่อยู่

ตามภูมิสำเนาตามฟ้องแจ้งว่าไม่รู้จักจำเลยที่ 2 และไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด จึงให้เลื่อนไปนัดไต่สวนมูลฟ้องใหม่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เวลา 13.30 นาฬิกา โดยให้โจทก์จัดทำสำเนาคำฟ้องพร้อมหลักฐานยืนยันภูมิสำเนาและนำส่งภายใน 15 วัน ส่วนที่โจทก์ขอให้หมายเรียกกรรมการผู้จัดการบริษัทอโศก พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด มาไต่สวนนั้น เห็นว่ายังไม่มีเหตุที่จะอนุญาต เว้นแต่โจทก์จะได้แสดงพยานหลักฐานที่ยืนยันในเบื้องต้นว่าเอกสารดังกล่าวยังคงอยู่ที่บริษัทดังกล่าว ให้ยกคำร้อง

โจทก์ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2541 คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 8 ธันวาคม 2541 ดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ 14 ธันวาคม 2541 ให้รับรวมสำนวนไว้และมีคำสั่งต่อไปอีกว่า ปรากฏว่าท้ายคำร้องของโจทก์ดังกล่าวได้แนบสำเนาทะเบียนบ้านและหนังสือรับรองของนายทะเบียนแสดงภูมิสำเนาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ถูกต้องตามภูมิสำเนาขณะยื่นฟ้อง จึงให้โจทก์จัดส่งหลักฐานยืนยันภูมิสำเนาและสำเนาคำฟ้อง คงให้โจทก์นำส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องให้เฉพาะจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เนื่องจากผู้รับมอบฉันทะทนายจำเลยที่ 1 ทราบวันนัดแล้วการส่งไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด

โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 8 ธันวาคม 2541 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ 17 ธันวาคม 2541 ว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 196 ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์อุทธรณ์ (เพิ่มเติม) คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 14 ธันวาคม 2541 อ้างว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าวในวันที่ 15 ธันวาคม 2541 แต่ลงวันที่ย้อนหลังเป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2541 เป็นการไม่ชอบ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ 17

ชั้นวาคม 2541ว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องห้ามมิให้
อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 196 ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 17 ธันวาคม 2541 ที่ไม่รับ
อุทธรณ์ของโจทก์ (ที่ถูกต้องทำเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง) และยื่นคำร้องฉบับลงวันที่
5 มกราคม 2542 ขอให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540มาตรา 264 วรรคหนึ่ง ขอให้ศาลอุทธรณ์ส่งเรื่องที่เป็นปัญหาไปให้ศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 8 ธันวาคม 2541 ลงวันที่
14 ธันวาคม2541 และลงวันที่ 17 ธันวาคม 2541 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 หรือไม่

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งที่ 177/2542 วินิจฉัยว่า ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา
6จะต้องเป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่า บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ตามคำร้องเป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่าไม่เห็นด้วยกับดุลพินิจใน
การทำคำสั่งของศาลชั้นต้นในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณา
เท่านั้น จึงไม่ใช่กรณีที่ศาลจะต้องส่งความเห็นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามมาตราที่โจทก์ยื่นคำร้องมา ให้ยกคำร้อง และมีคำสั่งที่ 178/2542 วินิจฉัยว่าคำ
สั่งศาลชั้นต้นเป็นดุลพินิจเกี่ยวกับการดำเนินการส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องและเกี่ยว
กับการที่เรียกกรรมการผู้จัดการบริษัทโทโสท พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด มาไต่สวนหรือไม่
เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้น
จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในประเด็นสำคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 196 ส่วนที่ศาลชั้นต้นลงวันที่ในคำสั่งคำร้องคัดค้านของโจทก์
(ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2541) ไม่ว่าจะลงเป็นวันที่ 14 หรือวันที่ 15 ธันวาคม

2541 ก็ไม่ทำให้ผลของคำสั่งเปลี่ยนแปลงไปคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

โจทก์ฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ 177/2542 และที่ 178/2542 ดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์เฉพาะข้อที่คัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ 177/2542 ส่วนฎีกาของโจทก์ข้อที่คัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ 178/2542 ศาลชั้นต้นเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิจึงไม่รับฎีกาข้อนี้ โจทก์มิได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาข้อดังกล่าว

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในชั้นนี้คงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่า การที่ศาลอุทธรณ์ไม่ส่งคำโต้แย้งของโจทก์ตามคำร้อง ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2542 ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนั้น เป็นการไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264 วรรคหนึ่ง หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เนื้อหาตามคำร้องของโจทก์ ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2542 เป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวอ้างว่า คำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 8 ธันวาคม 2541 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2541 และลงวันที่ 17 ธันวาคม 2541 ดังกล่าวแล้วข้างต้นซึ่งศาลชั้นต้นอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิ่งนั้น เป็นคำสั่งที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในการดำเนินคดีของโจทก์จึงเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 26, 27, 28, 233 และ 249 คำโต้แย้งของโจทก์ดังกล่าวมิใช่เป็นคำโต้แย้งว่า ตัวบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ศาลยุติธรรมจะใช้บังคับแก่คดีนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 6 บัญญัติไว้กรณีตามคำร้องของโจทก์จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264 วรรคหนึ่ง แม้อำนาจในการสั่งรับหรือไม่รับคำโต้แย้งของคู่ความตามมาตรา 264 วรรคหนึ่ง ไว้พิจารณา จะเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา

264 วรรคสอง ดังที่โจทก์อ้างมาในฎีกา แต่อำนาจในการวินิจฉัยว่า คำโต้แย้งของคู่ความเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ก็เป็นอำนาจของศาลยุติธรรมที่พิจารณาคดีนี้จะวินิจฉัยได้ตามมาตรา 264 วรรคหนึ่ง มิใช่ว่าโจทก์มีคำโต้แย้งอย่างไรแล้ว ศาลยุติธรรมจะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเสมอไป ที่ศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยไม่ส่งคำโต้แย้งตามคำร้องของโจทก์ ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2542 ไปให้ที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและยกคำร้องของโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-กำพล ภู่อุดแสง-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บทบัญญัติของกฎหมายที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเหตุให้ไม่อาจใช้บังคับกฎหมายฉบับที่ขัดได้นั้นอาจพิจารณาได้เป็นสองประการคือ ประการแรก เป็นกรณีที่ขั้นตอนหรือกระบวนการออกกฎหมายไม่ชอบและขัดต่อรัฐธรรมนูญ และ ประการที่สอง เนื้อหาของกฎหมายฉบับนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่จะกล่าวในหมายเหตุนี้เป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวอ้างว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ส่งคำร้องของโจทก์ซึ่ง

เป็นคำสั่งที่สั่งโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นคำสั่งที่มีเนื้อหาสาระขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 26,27,28,233 และ 249ซึ่งเมื่อโจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 264 วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกามีคำวินิจฉัยไม่ส่งคำร้องของโจทก์ดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม มาตรา 264ประกอบมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ศาลยุติธรรมจึงไม่ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ด้วยความเคารพอย่างสูงต่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9500/2542 ที่หมายเหตุนี้ผู้เขียนมีข้อสงสัยเกิดว่า การที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยโดยให้เหตุผลประกอบคำวินิจฉัยส่วนหนึ่งว่า "อำนาจในการวินิจฉัยว่าคำโต้แย้งของคู่ความเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่เป็นอำนาจของศาลยุติธรรมที่พิจารณาคดีนี้จะวินิจฉัยได้ตามมาตรา 264 วรรคหนึ่ง มิใช่ว่าโจทก์มีคำโต้แย้งอย่างไรแล้วศาลยุติธรรมจะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเสมอไป" ซึ่งการให้เหตุผลเช่นนี้อาจมีผู้เข้าใจได้ว่าอำนาจในการที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีมีคู่ความโต้แย้งในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรมว่าบทบัญญัติกฎหมายที่ศาลยุติธรรมจะใช้บังคับแก้คดีนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 6 ประกอบกับ มาตรา 264 วรรคหนึ่งเป็นอำนาจของศาลยุติธรรม เมื่อพิจารณบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับเดิมย้อนขึ้นไปแทบทุกฉบับที่ยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติถ้อยคำในส่วนนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อาทิ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 206 วรรคหนึ่ง ตอนหนึ่งว่า "ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก้คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งโดยศาลเห็นเองว่ามีเหตุผลอันสมควร" จะเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ๆ นั้นมักจะใช้ถ้อยคำทิ้งท้ายไว้เสมอว่าโดยศาลเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควร ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในมาตรา

264 วรรคหนึ่ง ตอนหนึ่งว่า "ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับคดีได้ ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติ มาตรา 6 ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวและส่งความเห็นเช่นนั้น ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย" ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับ ปัจจุบันนอกจากจะไม่มีถ้อยคำให้ศาลยุติธรรมสามารถใช้ดุลพินิจที่จะพิจารณาส่ง เรื่องที่คู่ความกล่าวอ้างดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้แล้วยังบัญญัติในทำนอง บังคับให้ศาลยุติธรรมต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเสมอ และแม้ คำโต้แย้งของโจทก์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้อาจจะเป็นการโต้แย้งคำสั่งของ ศาลชั้นต้นที่สั่งโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเป็น กฎหมายวิธีบัญญัติที่ศาลใช้ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและยุติธรรมก็ตาม แต่เมื่อคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นคำสั่งที่บังคับ แก่คดีของโจทก์ในส่วนที่โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นให้วินิจฉัยชี้ขาดในระหว่าง พิจารณาว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและแม้ไม่อาจจะถือว่าคำร้องของโจทก์ที่โต้แย้งนี้ เป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้แต่ก็มิได้มีความหมายว่าจะไม่ใช่เป็นกรณีที่ศาลจะใช้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีของโจทก์ เพราะเมื่อศาลมีคำสั่งอย่างใดอย่าง หนึ่งโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกล่าวแล้วย่อมมี ผลให้โจทก์ต้องผูกพันตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ซึ่งอาจเป็นผลให้โจทก์แพ้หรือชนะ คดีได้ ดังนั้น กรณีน่าจะถือว่าคดีนี้มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก่อนว่า การที่ศาลจะใช้ บทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบังคับแก่คดีของโจทก์นั้นขัดต่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามที่โจทก์อ้างอ้างจะต้องด้วยมาตรา 264 หรือไม่ ซึ่งถ้าให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจวินิจฉัยได้ว่ากรณีใดไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 264 วรรคหนึ่ง ดังกล่าวจะมีผลเท่ากับเป็นการวินิจฉัยแทนศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดย เฉพาะอย่างยิ่งอาจเป็นการกลับเข้าสู่กลไกเดิมที่เป็นการตรวจสอบในรูปคณะตุลาการ รัฐธรรมนูญที่ให้ศาลยุติธรรมเท่านั้นสามารถใช้ดุลพินิจในเบื้องต้นก่อนว่าบท

กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังไม่มีบทกฎหมายฉบับใดเปิดช่องให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้เองโดยตรง นอกจากต้องผ่านขั้นตอนของศาลยุติธรรมดังกล่าวก่อนเท่านั้น ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับรองคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นสำคัญอย่างไรก็ดีในบางครั้งถ้าจะไม่ให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจวินิจฉัยคำร้องหรือคำขอของกลุ่มความที่โต้แย้งคัดค้านกรณีดังกล่าวได้เลยจะเป็นช่องทางให้คู่ความฝ่ายที่เสียเปรียบประวิงคดีหรืออาจทำให้คู่ความยกเอาข้อบกพร่องของกฎหมายมาเป็นเหตุทำให้เสียความยุติธรรมในคดีหรือไม่ (ศึกษาเทียบเคียงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2541 และ 16/2541) พิสิฐธรรมกุล